

1500887-72.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... definitivas pela prática de roubo (fls. 60/62), o que indica maior reprovabilidade de seu comportamento, nesse viés.

Ademais, como verificado, o réu valeu-se de escalada e do repouso noturno para pôr em prática sua conduta delituosa, o que é suficiente para qualificar e majorar o delito, acarretando, por conseguinte, alta ofensividade de sua conduta.

Além disso, é importante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo 1500887-72.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500887-72.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2279674/2021 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 20806207 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 4746/2021 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2279674 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 4746/21/500 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 2279674/2021 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE

Autora:

Justiça Pública

Réu:

Sidney Alfredo Mateus

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de SIDNEY ALFREDO MATEUS, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, combinado com o artigo 61, II, "j" (calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/3/2020), ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 14 de outubro de 2021, por volta de 00h15min (durante o repouso noturno), na Rua Joaquim Nabuco nº 1476, Vila Comercial, nesta cidade e comarca, SIDNEY ALFREDO MATEUS, subtraiu para si, mediante escalada de uma cerca, 25 (vinte e cinco) metros de fio de cabo de betoneira e de uma extensão, avaliados em R\$ 200,00, pertencentes a Alfredo Vasques da Graça Júnior.

Segundo a acusação, mediante escalada de uma cerca que protegia um imóvel em construção, o denunciado o ingressou, subtraiu e se apoderou dos fios acima

mencionados e os deixou no entorno, nas proximidades de uma caçamba. Depois de novamente adentrar a obra, Sidney lá permaneceu e, quando pulou de volta em sentido à via pública, foi flagrado por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina, que o abordaram e o prenderam em flagrante. Interrogado, acabou confessando a imputação.

Em audiência de custódia realizada em 14/10/2021 a prisão em flagrante de Sidney Alfredo Mateus foi convertida em preventiva (fls. 69/73).

Em decisão proferida em 03/11/2021 a denúncia foi recebida e determinada a citação do acusado (fl. 131).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se suas teses defensivas em sede de alegações finais, arrolando as mesmas testemunhas da acusação. (fls. 151/155).

Em decisão datada em 29/11/2021 o recebimento da denúncia foi confirmado e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 160).

Em audiência de instrução, debates e julgamentos foi colhido depoimento da vítima, ouvidas as testemunhas e ao final interrogado o réu. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

O Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela condenação, considerando-se, no entanto, a tentativa.

A defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição, por ausência de provas. Pugnou, ainda, pela absolvição em razão da incidência do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora da escalada, com aplicação do instituto do furto privilegiado. Sustentou, por fim, que o crime não se consumou, sendo de rigor a aplicação da minorante atinente à tentativa.

Requereu, ainda, o afastamento da majorante, pois o local estava desabitado. Em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena abaixo do patamar mínimo, com fixação do regime aberto, e possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa está demonstrada: pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/10); pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 26); pelo laudo pericial (fls. 136/140); bem como pela prova oral colhida durante a instrução.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A vítima Alfredo Vasques da Graça Júnior disse em juízo que estava realizando uma construção ao lado do Fórum. Relata que a construção estava fechada com cadeado, mas que na madrugada recebeu uma ligação de sua engenheira informando que a polícia teria entrado em contato com ela em razão de constar seu número na placa de obra. Narra que chegando ao local foi informado pela polícia que tinha um indivíduo furtando os objetos no interior da obra, como fios e uma ferramenta. Por fim, relata que abriu o cadeado e os policiais entraram. Sobre os objetos furtados disse que quando chegou já estavam com a polícia.

A testemunha Ezequiel Costa, policial militar, disse em juízo que estava patrulhando nas imediações do Fórum quando visualizou Sidney descendo do muro que estava em construção ao lado do Fórum. Relata que nas mãos havia uma sacola com fios de cobre da betoneira. Por fim, disse que o fato ocorreu à noite.

A testemunha Douglas Silva Alves, policial militar, disse em juízo que estava em patrulhamento quando visualizou Sidney pulando de dentro de uma construção, realizando a abordagem, pedindo apoio e conduzindo-o para o DP. Sobre o horário, disse que não se recorda, mas que era à noite. Afirma que Sidney estava pulando o muro, estando já pelo lado de fora. Narra que viu Sidney pulando o muro com os objetos. Por fim, disse que quando visualizaram já estavam próximos a Sidney.

Interrogado em juízo, o réu Sidney Alfredo Mateus disse que já foi processado em 2011 e que teve um mandado de prisão. Relata que antes de ser preso estava morando com sua irmã em Presidente Prudente e que trabalhava com pintura. Sobre o furto disse que naquele dia tinha bebido e passou na frente da construção, adentrando para fazer uma reciclagem. Na sequência, disse que encontrou os fios e colocou embaixo do madeirite. Informa que quando foi pular se arrependeu, pois o ferro velho já estava fechado e por isso largou no chão entre a caçamba e o madeirite.

Sustenta que quando estava atravessando a rua foi abordado pela polícia. Afirmar que ao ser indagado pelos policiais teve medo de ser preso, razão pela qual disse que trabalhava na construção, mas que depois confessou o que tinha feito quando o policial achou o fio. Por fim, disse que no dia dos fatos tinha ido no centro para beber e que o fato ocorreu às 00:15.

Como se vê, a prova é clara no sentido de que o réu, durante o repouso noturno e valendo-se da escalada, adentrou no estabelecimento comercial e tentava subtrair os objetos, quando foi surpreendido pela polícia, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A versão da vítima encontra consonância com os depoimentos dos milicianos e, ainda, com a confissão do réu, não havendo, pois, dúvida a respeito de sua autoria em relação aos fatos mencionados acima.

Ressalto, que não há como aplicar o princípio da insignificância.

Para que incida o princípio da insignificância, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos construídos pela jurisprudência do STF/STJ:

- a) mínima ofensividade da conduta;
- b) nenhuma periculosidade social da ação;
- c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
- d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu, a alegação de que a subtração de bens de pequeno valor não constitui crime é ao menos duvidosa, pois geraria uma verdadeira autorização, por exemplo, para que os imóveis que estejam passando por obras (caso dos autos) fossem furtados, visto que a grande maioria dos materiais de construção, ali alocados, considerados individualmente, tem pequeno valor, principalmente se considerado o patrimônio da vítima.

Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono a seguinte jurisprudência:

FURTO PRIVILEGIADO - Valor do bem irrisório - Impossibilidade de se falarem fato atípico - Circunstância que enseja a condenação - Pequeno valor da res furtiva que influenciará na fixação da pena (TACrimSP) RT 817/581.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - Furto - Postulado que não deve utilizar como parâmetro exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário-mínimo - Vetor interpretativo que deve levar em consideração a realidade social do País - Princípio que deve incidir nas infrações ínfimas - Subtração de coisa de pequeno valor que enseja a aplicação da figura do privilégio (STF) RT 842/476.

Demais disso, como será melhor destacado adiante, o réu é portador de péssimos antecedentes criminais, possuindo duas condenações definitivas pela prática de roubo (fls. 60/62), o que indica maior reprovabilidade de seu comportamento, nesse viés.

Ademais, como verificado, o réu valeu-se de escalada e do repouso noturno para pôr em prática sua conduta delituosa, o que é suficiente para qualificar e majorar o delito, acarretando, por conseguinte, alta ofensividade de sua conduta.

Além disso, é importante considerar que o réu ainda não havia consumado o delito de furto, pois havia separado a res furtiva e, na ocasião de sua detenção pela polícia, estava pulando o muro para fora do imóvel.

O próprio Ministério Público, em suas alegações finais, reconheceu que o delito foi tentado, e não consumado.

Destarte, de rigor o reconhecimento da tentativa, com aplicação da minorante correlata, na fração de 1/2, já que o delito por pouco não foi consumado, na medida em que a polícia passou pelo local, avistando o acusado justamente na ocasião da empreitada criminosa. Se a polícia não tivesse agido, o delito muito provavelmente teria sido consumado. De outro turno, o acusado ainda estava com os objetos no imóvel, o que também é ponderado.

A qualificadora da escalada restou devidamente comprovada nos autos.

Tanto os policiais quanto o próprio réu foram uníssonos em afirmar que a conduta ilícita foi perpetrada mediante escalada de um muro do imóvel onde se deram os fatos.

Em que pese a tese defensiva baseada no laudo pericial, de que não houve esforço anormal por parte do réu, não é isso que se verifica.

O laudo pericial foi conclusivo no sentido de o muro frontal do imóvel ser

constituído por tapumes constituídos por tabuas de madeira dispostos na horizontal, com uma altura aproximada de 2,20 metros de altura (fl. 137). Seguindo, o expert atestou que havia uma pilha de tijolos de uma altura aproximada de 1,80 metros, "facilitando assim o meliante de transpor o obstáculo" (fl. 138). Diante disso, constata-se que, para realizar sua conduta, o réu teve que escalar uma altura de pelo menos 2,20 metros, sendo 1,80 metros de tijolos dispersos, sem a devida solidez de um objeto próprio para tal finalidade (v.g., uma escada), além de mais 0,40 cm do próprio muro de tapume. Sem constar que, para descer, já no interior do imóvel, nada havia para sustentar a queda do acusado, o que certamente fez com que ele tivesse um esforço anormal para realizar a conduta. Assim, rechaça-se a tese da defesa, subsistindo plenamente a qualificadora atinente à escalada.

Do mesmo modo, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pela própria narrativa do réu em juízo, o delito, com plena convicção, foi praticado após às 00:00 horas, ocasião em que grande parte da comunidade local já se encontra recolhida em sua residência, estando a maioria do comércio fechado, sem contar que a esse horário há muito o pôr do sol já se ocultou, dando lugar à escuridão própria do período noturno.

O fato de o local não servir de residência e estar desabitado não descaracteriza a majorante em questão, pois não existe na lei o requisito da necessidade de habitação no momento do furto.

Ademais, a causa de aumento objetiva punir mais severamente o indivíduo que teve uma facilidade maior em sua empreitada criminosa, bastando tão somente o fato de ter sido consumado no período noturno.

Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: CRIMINAL. HC. FURTO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL DESABITADO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. II. É irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento comercial ou de residência, habitada ou desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. III. Ordem denegada. (STJ, HC 29.153/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 02.10.2003). PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM UMA PENA SUBSTITUTIVA E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DEDUZIDA EM DESACORDO COM A SÚMULA 171 DESTA CORTE SUPERIOR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se se tratar de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmouse no sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). III - Incide a majorante prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. IV - A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar

mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima Documento: 96938529 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 11/06/2019 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça estar, ou não, efetivamente repousando. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. V - O v. acórdão impugnado deu parcial provimento apenas para fixar o regime aberto e substituir a pena corporal duas restritivas de direitos, mantendo, entretanto, o quantum de reprimenda estabelecido pela r. sentença condenatória, ou seja, 2 anos e 8 meses de reclusão. A decisão está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, segundo a qual "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal" (AgRg no HC n. 415.618/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 04/06/2018). No mesmo sentido, é a inteligência da Súmula nº 171 desta Corte Superior, que assim dispõe: "Cominadas cumulativamente, em Lei Especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa." VI - "A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal" (HC n. 126.292/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 17/5/2016). VII - Entretanto, no caso das penas restritivas de direitos, este Tribunal manteve o entendimento de que não cabe execução provisória antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal. Esta Quinta Turma manifestou a mesma orientação no julgamento do AgRg no REsp 1.618.434/MG e do AREsp n. 971.249/SP. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente concedida (fls. 308-312), suspender a execução das penas restritivas de direitos impostas ao paciente, até o trânsito em julgado da condenação. (STJ, HC 501.072/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.06.2019) (destaquei).

Portanto, bem caracterizada a tentativa de furto qualificado pela escalada e majorado em face do repouso noturno, sendo imperativa a condenação do réu, inviabilizando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Não há como aplicar o disposto no § 2º do artigo 155 do CP, pois o réu é portador de maus antecedentes, ante duas condenações com trânsito em julgado verificadas às fls. 60/62.

Não assiste razão à Defensoria Pública ao sustentar a primariedade e ausência de maus antecedentes do réu, pois, em que pese as condenações anteriores sejam antigas, não há em Lei tal requisito como critério para excluí-las, sendo uma discussão jurisprudencial e doutrinária, ainda não pacificada.

No caso dos autos, não há dúvida da incidência dos maus antecedentes do acusado, mesmo porque a data fim para execução da pena estipulada para a condenação no processo 0038485-80.2004.8.26.0050 é 13/11/2009, mas sequer há notícia de tal cumprimento.

Portanto, incogitável a aplicação do furto privilegiado, tal como postulado.

Feitas as considerações acima, passo a dosar a pena do réu Sidney Alfredo Mateus, nos termos do art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o réu ostenta maus antecedentes, tendo em vista as condenações definitivas nos processos 0038485-80.2004.8.26.0050 - fl. 60 - e 0060630-14.1996.8.26.0050 - fl. 60); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (próprios do tipo penal em questão); circunstâncias do crime (nada especial a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena

máxima -pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Assim, em razão dos maus antecedentes valorados, fixo a pena-base um pouco acima do patamar mínimo, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria penal, não incidem agravantes. Aqui, ressalto que a agravante postulada na denúncia não se verifica, pois o delito foi perpetrado após o período de calamidade pública assinalado pelo decreto 06/2020, e não há nexo de causalidade entre a conduta do acusado e a pandemia da covid-19. De outro lado, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), razão pela qual atenuo a pena em 1/6, resultando a pena intermediária em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria penal, está presente a causa de diminuição genérica, relativa à tentativa, conforme fundamentação acima, razão pela qual diminuo a pena em 1/2, fixando-a em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. De outro vértice, incide a causa de aumento mencionada acima (CP, art. 155, § 1º), razão pela qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão, pena que torno definitiva.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Assim, fixo a pena de multa em 05 dias-multa. Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois não há elementos sobre a capacidade financeira do réu que autorize a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista que o réu é portador de péssimos antecedentes criminais, reunindo contra si duas condenações definitivas pela prática do delito de roubo (fls. 60/62), o que revela sua alta periculosidade para a sociedade, sendo evidente que não pretende deixar de delinquir, perturbando o patrimônio alheio, de modo a tornar insuficiente a fixação de regime mais brando. Além disso, deve ser destacado que o réu praticou o crime em tela pouco período após ter sido solto (fl. 61 - alvará de soltura cumprido em 01/10/2021), pois estava preso por outro processo, o que reforça ainda mais a necessidade de fixação do regime extremado. Incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), tendo em vista os péssimos antecedentes criminais do acusado, acima citados, sendo cediço que as duas condenações referidas são pela prática do delito de roubo, ou seja, o réu é contumaz e possui especialidade em delitos contra o patrimônio, restando, dessarte, incompatíveis tais medidas no caso concreto.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu SIDNEY ALFREDO MATEUS, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, por subsistirem os motivos que ensejaram a decretação de sua segregação cautelar, notadamente a periculosidade do agente, averiguada no caso concreto, bem como diante das duas condenações com trânsito em julgado, todas relacionadas com a prática de roubo, o que evidencia risco à ordem pública, na medida em que o acusado é recalcitrante, fazendo do meio criminoso seu modo de viver às custas do patrimônio alheio, não demonstrando intenção em cessar sua delinquência. Além disso, deve ser destacado que o réu praticou o crime em tela pouco período após ter sido solto (fl. 61 - alvará de soltura cumprido em 01/10/2021), pois estava preso por outro processo, o que reforça ainda mais o risco à ordem pública, caso fique em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontra recluso.

No tocante à pretensão indenização, com fulcro no art. 387, IV, do CPP, sucede que a condenação se deu em virtude da tentativa de furto, de maneira que a res furtiva

foi integralmente recuperada e entregue para a vítima (fl. 26). Ademais, não houve insurgimento a respeito de eventuais avarias no imóvel em que ocorreram os fatos, ou outro tipo de prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial ao ofendido. Desse modo, excepcionalmente, deixo de fixar o valor mínimo para fins de indenização.

Também, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP); ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, em razão da justiça gratuita, que ora lhe concedo. Anote-se.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Expeça-se guia de execução definitiva ou aditamento à guia de execução provisória (sendo o caso).

P. Int.

Presidente Prudente, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA